INVESTIGACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Proyecto **HabiTAR** — Sistema Agéntico RAG para Screening de TEA

Autores (Grupo 5):	Patricio Vejar · Maximiliano Campos · Vicente Fuentes · Maximiliano Rubio
Asignatura:	Gestión de Proyectos Informáticos (GPI)
Universidad:	Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)
Profesor Guía:	Eduardo Arturo Osorio Venegas — eduardo.osoriov@utem.cl
Contraparte Externa:	UXLab — DIREXLab / Observatorio UX UTEM
Product Owner:	Dr. Erwin Aguirre
Fecha:	28 de octubre de 2026

Este documento constituye la investigación formal sobre los mecanismos legales disponibles en Chile para proteger la propiedad intelectual del software, la identidad visual y la arquitectura de inteligencia artificial desarrollada en el proyecto HabiTAR, en cumplimiento de las instrucciones del profesor guía.

Marco legal aplicable: Ley N° 17.336 (Propiedad Intelectual) · Ley N° 19.039 (Propiedad Industrial) · Ley N° 21.719 (Protección de Datos Personales) · Clasificación Internacional de Niza (11.ª edición)

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGAL

1.1 Antecedentes del Proyecto

HabiTAR es un sistema agéntico con arquitectura RAG (*Retrieval-Augmented Generation*) diseñado para el tamizaje (*screening*) complementario del Trastorno del Espectro Autista (TEA) en población adulta. Fue desarrollado por el Grupo 5 en el marco de la asignatura **Gestión de Proyectos Informáticos (GPI)** de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), en colaboración con la contraparte externa UXLab (DIREXLab / Observatorio UX UTEM).

El sistema integra instrumentos de screening validados científicamente (CAT-Q y RBQ-2A), un pipeline de inteligencia artificial sobre Gemini 1.5 Flash, una arquitectura de backend en FastAPI (Python), persistencia en Supabase y una aplicación móvil en Android/Kotlin. Toda la arquitectura opera bajo una estricta política de **«Cero Diagnóstico»**: el sistema es exclusivamente orientativo y no emite dictámenes clínicos.

■ **NOTA:** El presente informe fue elaborado siguiendo las instrucciones del Profesor Eduardo Arturo Osorio Venegas, quien solicitó levantar la propiedad intelectual del Grupo 5 en los frentes de Marca, Patente/Código y Diseño. Este documento investiga el marco legal chileno vigente y lo aplica a los activos concretos del proyecto.

1.2 Propósito de Esta Investigación

El propósito de este documento es triple:

1. **Investigar** el marco jurídico chileno vigente para la protección de propiedad intelectual en proyectos de software e IA.
2. **Identificar** los activos del Grupo 5 que son susceptibles de protección legal, organizados por tipo de derecho.
3. **Trazar un plan de acción** concreto con los pasos, instituciones, formularios y costos para iniciar cada trámite.

1.3 Marco Legal Aplicable en Chile

En Chile, la propiedad intelectual aplicable a un proyecto de software como HabiTAR se distribuye entre dos sistemas legales distintos:

Ley	N°	Institución administradora	Qué protege en HabiTAR
Propiedad Intelectual	17.336	DDI (Ministerio de las Culturas)	Código fuente, diseños UI/UX, corpus documental
Propiedad Industrial	19.039	INAPI (Ministerio de Economía)	Marca «HabiTAR» y logotipo
Protección de Datos Personales	21.719	CPDA / Tribunales	Arquitectura de privacidad por diseño del sistema

2. PROTECCIÓN DE MARCA ANTE INAPI

2.1 ¿Qué es una Marca Registrada y por qué es necesaria?

Una **marca registrada** es un signo distintivo (nombre, logo, símbolo o combinación) que identifica los productos o servicios de una empresa u organización y los diferencia de la competencia. En Chile, el registro de marcas se tramita ante el **INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial)** conforme a la Ley N° 19.039 y su Reglamento (D.S. N° 236 de 2005).

Para HabiTAR, el registro de marca es estratégico porque:

- Otorga el derecho exclusivo de uso del nombre **«HabiTAR»** en el territorio chileno por 10 años renovables.
- Impide que terceros registren o usen nombres confusamente similares para servicios relacionados con salud mental o aplicaciones de bienestar.
- Agrega valor institucional al proyecto si la UTEM o el laboratorio UXLab escalan o comercializan el sistema.
- Constituye un activo de propiedad industrial evaluable en futuros proyectos de transferencia tecnológica.

2.2 Clasificación Internacional de Niza — Clases Recomendadas

La Clasificación de Niza (11.ª edición, vigente en Chile) organiza los productos y servicios en 45 clases. HabiTAR debe registrar su marca en **tres clases** que cubren la totalidad de su oferta de valor:

Clase	Denominación oficial	Justificación específica para HabiTAR
Clase 9	Software, aplicaciones informáticas y dispositivos electrónicos	Aplicación móvil Android/Kotlin, sistema embebido de IA (Gemini 1.5 Flash), pipeline RAG local (Sentence-Transformers).
Clase 42	Servicios científicos, tecnológicos y de diseño y desarrollo de software/hardware	Arquitectura agéntica del backend FastAPI, orquestador de agentes (Selector, Procesador, Informe), servicio de vectorización y recuperación RAG.
Clase 44	Servicios médicos, veterinarios y de cuidado de la salud	Función de screening complementario de TEA mediante CAT-Q y RBQ-2A. Aplica aunque el servicio sea estrictamente orientativo y no diagnóstico.

2.3 Procedimiento de Registro ante INAPI — Paso a Paso

Paso 1: Búsqueda de anterioridades

Ingresar al buscador de marcas de INAPI (tmchile.cl) y verificar que no exista una marca idéntica o similar a «HabiTAR» en las clases 9, 42 y 44. Esta búsqueda es gratuita y determinante antes de invertir en el trámite.

Paso 2: Preparación de artes gráficos

Si se solicita también la protección del logotipo (marca mixta), preparar el arte en formato vectorial SVG o EPS con resolución mínima de 300 DPI. El diseño debe ser definitivo, ya que no se puede modificar una vez presentada la solicitud.

Paso 3: Creación de cuenta y presentación de solicitud

Crear cuenta en el portal INAPI (inapi.cl) e ingresar una solicitud por cada clase. Se completa el formulario indicando: tipo de marca (denominativa o mixta), nombre del solicitante (persona natural o UTEM como titular institucional), domicilio en Chile, descripción de los productos/servicios y clase de Niza.

Paso 4: Pago de aranceles

El arancel varía según el tipo de solicitante. Las instituciones de educación superior pueden acceder a tarifas reducidas. Se debe pagar al momento de presentar la solicitud. Verificar tarifas vigentes en inapi.cl/aranceles.

Paso 5: Publicación en el Diario Oficial

INAPI publica la solicitud en el Diario Oficial. A partir de esa fecha, terceros tienen 30 días hábiles para presentar oposición. Si no hay oposición, el examen continúa.

Paso 6: Examen de registrabilidad

INAPI examina si la marca cumple los requisitos de distintividad y no colisiona con marcas anteriores. Puede emitir objeciones que deben ser respondidas dentro de plazo.

Paso 7: Concesión y certificado

Si el examen es favorable, INAPI emite el Certificado de Registro de Marca. La marca queda protegida por 10 años renovables en cada clase.

■■ **IMPORTANTE:** Plazo estimado total: 12 a 18 meses desde la presentación hasta la concesión final. Se recomienda iniciar el trámite antes de cualquier lanzamiento público del sistema.

2.4 Consideración sobre la Titularidad de la Marca

Dado que HabiTAR es un proyecto académico desarrollado con recursos y supervisión de la UTEM, existen tres escenarios posibles para la titularidad de la marca. Es fundamental resolverlo antes de presentar la solicitud:

Escenario	Titular de la marca	Implicancias
A	UTEM como institución	La universidad asume los costos y la gestión. El Grupo 5 conserva derechos morales.
B	Grupo 5 (personas naturales)	Los integrantes asumen costos y gestión. Requiere domicilio en Chile de cada integrante.
C	Titularidad compartida (cotitularidad)	UTEM y el Grupo 5 comparten derechos de explotación. Requiere convenio previo.

3. PROTECCIÓN DEL CÓDIGO / «PATENTE» ANTE EL DDI

3.1 Aclaración Esencial: Software ≠ Patente en Chile

■ **PRECAUCIÓN:** ACLARACIÓN TÉCNICO-LEGAL PARA EL PROFESOR: En Chile, el código fuente de un software NO es patentable como invención en INAPI. El Artículo 37 letra d) de la Ley N° 19.039 excluye expresamente los programas de computación de la patentabilidad. El mecanismo correcto y legalmente equivalente es la inscripción de los algoritmos como OBRA DE SOFTWARE ante el Departamento de Derechos Intelectuales (DDI), bajo protección de derechos de autor conforme a la Ley N° 17.336.

La única excepción donde INAPI puede ser relevante es si el proceso computacional está **indisolublemente unido a hardware novedoso** (por ejemplo, un chip de procesamiento específico inventado para ejecutar el algoritmo). Ese no es el caso de HabiTAR, cuyo software es ejecutable en hardware estándar.

3.2 ¿Qué Protege el DDI para Software?

Según la Ley N° 17.336 y el Convenio de Berna (ratificado por Chile), el software se protege como **obra intelectual** desde el momento de su creación, sin necesidad de registro. Sin embargo, la **inscripción ante el DDI** otorga:

- Una **fecha cierta** y certificada de creación, crucial en disputas de prioridad.
- Un **título de dominio** público que facilita el licenciamiento y la transferencia tecnológica.

- Evidencia formal para reclamar daños y perjuicios en caso de plagio o uso no autorizado.
- Respaldo institucional para presentaciones académicas, publicaciones científicas y fondos concursables.

3.3 Activos de Software del Grupo 5 a Inscribir

Los siguientes componentes de HabiTAR constituyen obras de software inscribibles, organizados por su naturaleza técnica:

A. Motor de Scoring Determinístico

Módulo Python que implementa la lógica matemática de los cuestionarios de screening. Es el núcleo del sistema y opera *antes* de cualquier llamada al LLM, asegurando resultados reproducibles y auditables.

Sub-componente	Descripción técnica	Archivo de referencia
Lógica CAT-Q (25 ítems)	Fórmula de inversión (8 – respuesta_original) para ítems de Compensación y Enmascaramiento. Cálculo de subescalas: Assimilation, Compensation, Masking.	Colab_Grupo5_Pipeline_E2E_trazable.ipynb
Lógica RBQ-2A	Cálculo de promedios en escala 1 a 3 para conductas repetitivas. Normalización de puntajes y generación de umbrales de compatibilidad (bajo / moderado / alto).	Colab_Grupo5_Pipeline_E2E_trazable.ipynb
Score Integrado	Función Python que combina ambos puntajes en un perfil de compatibilidad unificado previo a la llamada a Gemini.	Colab_Grupo5_Pipeline_E2E_trazable.ipynb

B. Arquitectura del Pipeline RAG End-to-End

La arquitectura RAG (*Retrieval-Augmented Generation*) es la contribución técnica central del Grupo 5. Combina recuperación de información semántica local con generación de lenguaje natural controlada por guardarraíles de seguridad.

Componente	Tecnología	Descripción técnica
Motor de vectorización	Sentence-Transformers (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2)	Genera embeddings del corpus clínico localmente, sin costo de tokens de API. Recall@k ≥ 0.8 validado.
Corpus documental curado	9 documentos Markdown (doc01–doc11)	Literatura clínica segmentada y normalizada sobre TEA, CAT-Q, RBQ-2A, política de no-diagnóstico y contexto UXLab.
Orquestador FastAPI	Python / FastAPI	Backend intermediario que expone endpoints REST, orquesta la entrada de la app, consulta Supabase y llama a Gemini API.
Agente Selector	Gemini 1.5 Flash + System Prompt	Evalúa el contexto del usuario y el perfil de scoring para determinar el camino de recuperación.
Agente Procesador	Gemini 1.5 Flash + System Prompt	Recupera chunks relevantes del corpus usando similitud semántica y pondera los resultados.
Agente de Informe	Gemini 1.5 Flash + System Prompt	Redacta el reporte final de compatibilidad con tono empático y guardarraíles de no-diagnóstico activos.

C. Algoritmos de Guardarraíles de Seguridad

Los guardarraíles son el componente diferenciador ético-técnico de HabiTAR. Fueron validados mediante una batería de **57 casos de red teaming adversarial**, con resultado de **100% de cumplimiento** en la política de no-diagnóstico.

Módulo	Función	Evidencia de validación
Filtros de entrada (pre-LLM)	Detecta y bloquea intentos de inyección de prompts, manipulación de rol del agente y solicitudes de diagnóstico directo.	57 casos adversariales (100% aprobados)
Filtros de salida (post-LLM)	Verifica que la respuesta no contenga aserciones diagnósticas. Reemplaza automáticamente frases prohibidas por alternativas orientativas.	57 casos adversariales (100% aprobados)
Conjunto de 57 casos de red teaming	Batería de pruebas adversariales que simula usuarios maliciosos, intentos de bypass y escenarios de crisis. Es en sí mismo un activo intelectual.	Colab_Grupo5_Pipeline_E2E_trazable.ipynb
Documentación de cumplimiento Ley 21.719	Arquitectura de privacidad por diseño: anonimización, no-decisiones automatizadas vinculantes, políticas RLS en Supabase.	CONTEXTO_PROYECTO.md

3.4 Procedimiento de Inscripción ante el DDI — Paso a Paso

Paso 1: Preparar el depósito del código fuente

Exportar el código Python completo (pipeline RAG, scoring, guardarraíles) en formato ZIP protegido o PDF imprimible. Incluir el Cuaderno Colab como anexo primario, ya que contiene timestamps de Google que acreditan la fecha de creación.

Paso 2: Redactar la descripción de la obra

Preparar un documento de 1 a 2 páginas describiendo: nombre de la obra de software, lenguaje de programación, propósito del sistema, breve descripción de los algoritmos y nombre completo de todos los autores con RUT.

Paso 3: Completar el formulario DDI en línea

Ingresar al portal ddi.mincap.gob.cl y completar el formulario de inscripción seleccionando la categoría «Obra de Software». Adjuntar el código fuente y la descripción como archivos separados.

Paso 4: Pago de arancel (si aplica)

Las inscripciones en el DDI son gratuitas o de muy bajo costo para personas naturales y proyectos académicos. Verificar la tabla de aranceles vigente en el portal del DDI.

Paso 5: Recepción del Certificado de Inscripción

El DDI emite un Certificado de Inscripción que acredita los derechos de autor sobre la obra desde la fecha de creación declarada. El plazo de tramitación es típicamente de 30 a 90 días hábiles.

4. PROTECCIÓN DEL DISEÑO UI/UX ANTE EL DDI

4.1 Diseño Industrial vs. Diseño Gráfico en Chile

■ **PRECAUCIÓN:** INAPI protege los «Diseños Industriales» según la Ley N° 19.039, pero esta figura aplica únicamente a la apariencia estética de objetos físicos tridimensionales (envases, mobiliario, dispositivos). Las interfaces gráficas de usuario (GUI), los wireframes y los sistemas de diseño UX NO califican como diseños industriales. Su protección correcta es ante el DDI como «Obra de Dibujo o Diseño Gráfico» bajo la Ley N° 17.336.

Esta distinción es fundamental para no incurrir en gastos innecesarios ni en trámites incorrectos. Todo el trabajo de diseño del Grupo 5 se protege como obra gráfica en el DDI.

4.2 ¿Qué Constituye una Obra Gráfica Protegible?

Según la Ley N° 17.336, son obras protegidas como «obras de dibujo, pintura, escultura y grabado» (artículo 3° letra b)) todas las creaciones con originalidad suficiente, independientemente de su soporte digital o análogo. Para el diseño UX, esto incluye:

- Wireframes y maquetas de pantalla, tanto de baja como de alta fidelidad.
- Sistemas de diseño que definan componentes visuales reutilizables y guías de estilo.
- Prototipos interactivos que representen flujos de usuario originales.
- Arquetipos de usuario (*personas*) si contienen representaciones visuales o narrativas originales.
- Identidad visual de la aplicación (logotipo, paleta de colores, tipografía).

4.3 Activos de Diseño del Grupo 5 a Inscribir

A. Wireframes y Maquetas de Pantalla

Conjunto de vistas de la aplicación HabiTAR disponibles en el directorio *temp_drive/wireframes_png/*:

Pantalla / Vista	Descripción funcional
Bienvenida e ingreso de datos	Flujo de onboarding inicial del usuario
Inicio de sesión / Gmail OAuth	Pantallas de autenticación con email y Google
Acompañamiento — Módulos diarios	Vista principal de módulos de acompañamiento
Acompañamiento — Organiza tu día	Planificador cognitivo diario
Selección de módulo — Emergencias	Módulo de apoyo en situaciones de crisis
Selección de módulo — Emociones	Módulo de registro y gestión emocional
Selección de módulo — Meditación	Módulo de prácticas de regulación
Selección de módulo — Sensaciones	Módulo de gestión sensorial
Calendario	Seguimiento longitudinal de rutinas y estado
Perfil	Gestión de datos personales del usuario
Personalizar Avatar	Caracterización visual del asistente IA
Caracterización de la IA	Configuración del agente conversacional

B. Sistema de Diseño e Integración Frontend

Documentación completa del sistema de diseño de HabiTAR, disponible en múltiples versiones con historial de evolución:

Archivo	Contenido	Valor de protección
propuesta_estilo_frontend_habitar.md	Definición de paleta de colores, tipografía, componentes táctiles redondeados, barra de progreso cognitivo.	Obra de diseño gráfico primaria

Archivo	Contenido	Valor de protección
propuesta_estilo_frontend_habitar.html (v1, v2, v3)	Implementación HTML interactiva del sistema de diseño con evolución de versiones documentada.	Obra de software + obra gráfica
Propuesta Estilo HabiTAR.pdf	Versión de presentación institucional del sistema de diseño.	Obra gráfica en soporte PDF
pestanas_prototipo_final.pdf	Prototipo final de pantallas con pestañas de navegación.	Obra gráfica en soporte PDF
wireframe_baja_fidelidad.pdf	Wireframes de baja fidelidad del flujo completo de usuario.	Obra de dibujo — fase inicial de diseño

C. Los 31 Arquetipos de Diseño UX

El archivo *perfiles_31.json* contiene 31 arquetipos de usuario (*personas UX*) elaborados por el Observatorio UX UTEM para simular perfiles de personas adultas en proceso de auto-identificación TEA. Cada arquetipo incluye:

- Características cognitivas y conductuales originales.
- Perfiles de respuesta simulados a los instrumentos CAT-Q y RBQ-2A.
- Descripciones narrativas cualitativas originales.
- Parámetros de configuración del agente conversacional para cada perfil.

■■ **IMPORTANTE:** Los 31 arquetipos constituyen una obra de compilación y diseño gráfico-narrativo original, protegible bajo el artículo 3° de la Ley N° 17.336. Su carácter de obra colectiva (Observatorio UX + Grupo 5) debe aclararse antes de la inscripción para determinar correctamente a los titulares.

4.4 Procedimiento de Inscripción ante el DDI para Obras Gráficas

Paso 1: Compilar el paquete de obras gráficas

Reunir todas las imágenes de wireframes (PNG/PDF), el documento de sistema de diseño y los arquetipos en un único paquete ZIP organizado por carpetas temáticas.

Paso 2: Redactar la descripción de cada obra

Para cada obra o conjunto de obras, preparar una descripción indicando: título, fecha de creación, técnica (diseño digital en software de prototipado / Android Studio), nombre de todos los autores con RUT.

Paso 3: Completar el formulario DDI

Seleccionar la categoría «Obra de Dibujo o Diseño Gráfico» en el portal ddi.mincap.gob.cl. Es posible agrupar el sistema de diseño y los wireframes en una sola inscripción como «colección de obras», lo que reduce el número de trámites.

Paso 4: Inscribir los arquetipos UX por separado

Dado que los 31 arquetipos tienen co-autoría del Observatorio UX, se recomienda inscribirlos en un trámite separado una vez aclarada la titularidad con la UTEM.

5. DERECHOS MORALES VS. PATRIMONIALES Y TITULARIDAD

5.1 La Dualidad de los Derechos de Autor en Chile

La Ley N° 17.336 establece que los derechos de autor se componen de dos categorías radicalmente distintas en cuanto a su disponibilidad:

Dimensión	Derechos Morales	Derechos Patrimoniales
¿Qué son?	Protegen el vínculo intelectual y personal entre el autor y su obra.	Protegen el aprovechamiento económico de la obra.
¿Son transferibles?	NO. Son inalienables e irrenunciables por ley.	SÍ. Pueden cederse, licenciarse o transferirse.
¿Quién los tiene?	Siempre los autores originales (el Grupo 5).	Pueden estar en manos de la UTEM, el Grupo 5 o ambos.
Ejemplos	Derecho de paternidad (ser reconocido como autor), derecho de integridad (oponerse a modificaciones).	Reproducción, distribución, comunicación pública, transformación de la obra.
Duración	Indefinida (incluso post-mortem).	Vida del autor + 70 años en Chile.

5.2 Situación de HabiTAR: Proyecto Académico con Contraparte Institucional

■ **PRECAUCIÓN:** Este es el punto más crítico de toda la investigación. Dado que HabiTAR fue desarrollado en el contexto de una asignatura universitaria (GPI), con financiamiento implícito de la UTEM (infraestructura, supervisión académica) y para una contraparte externa (UXLab), la titularidad de los derechos patrimoniales NO es automáticamente del Grupo 5. Es necesario un acuerdo formal antes de cualquier explotación comercial.

El artículo 8° de la Ley N° 17.336 establece que cuando una obra es creada por empleados o en el contexto de una relación contractual, los derechos patrimoniales pueden corresponder al empleador o a quien encargó la obra, salvo pacto en contrario. Para proyectos académicos, la situación es análoga y depende de los reglamentos internos de cada universidad.

5.3 Actores y sus Roles en la Negociación de Titularidad

Actor	Rol en el proyecto	Posición en la negociación
Patricio Vejar, Maximiliano Campos, Vicente Fuentes, Maximiliano Rubio	Autores del código, arquitectura y diseño (Grupo 5 GPI)	Titulares indiscutidos de los derechos morales. Negocian los derechos patrimoniales.
Dr. Erwin Aguirre	Product Owner — representante de UXLab / DIREXLab	Define el alcance del uso por parte de UXLab y las condiciones de la contraparte.
Unidad Jurídica UTEM	Departamento legal de la universidad	Determina si la política institucional de la UTEM implica algún derecho sobre la obra.
Prof. Eduardo Arturo Osorio Venegas	Profesor guía de la asignatura GPI	Mediador académico. No tiene derechos sobre la obra por el solo hecho de ser docente guía.
UXLab / DIREXLab / Obs. UX UTEM	Contraparte externa y co-creadora de los 31 arquetipos	Puede tener derechos sobre activos co-creados (perfiles_31.json). Requiere acuerdo.

5.4 Recomendación: Convenio de Titularidad

Antes de iniciar cualquier trámite ante INAPI o el DDI, se recomienda formalizar un **Convenio de Titularidad de Propiedad Intelectual** entre el Grupo 5, la UTEM y UXLab. Este convenio debe especificar:

- Quiénes son los titulares de los derechos patrimoniales y en qué proporción.

- Si la UTEM o UXLab tienen derecho a comercializar el sistema.
- Las condiciones bajo las cuales el Grupo 5 puede usar el código en su portafolio profesional.
- El tratamiento de los activos co-creados (archetipos UX del Observatorio).
- Los mecanismos de reparto en caso de que el proyecto genere ingresos futuros.

6. TABLA RESUMEN Y PLAN DE ACCIÓN

6.1 Tabla Resumen de Protecciones

Tipo	Institución	Activos del Grupo 5	Naturaleza	Prioridad
Marca	INAPI	Nombre «HabiTAR» + logotipo	Propiedad Industrial	ALTA
Software	DDI	Pipeline RAG, FastAPI, scoring CAT-Q/RBQ-2A, guardarraíles, system prompts	Derechos de Autor (Software)	ALTA
Diseño UI/UX	DDI	9 wireframes, sistema de diseño v1/v2/v3, prototipo final	Derechos de Autor (Obra Gráfica)	ALTA
Arquetipos UX	DDI	31 perfiles UX (perfiles_31.json)	Derechos de Autor (Obra Gráfica Colectiva)	MEDIA
Corpus documental	DDI	9 documentos clínicos curados (doc01–doc11)	Derechos de Autor (Compilación)	MEDIA

6.2 Evidencias Existentes de Autoría

Los siguientes archivos del repositorio constituyen evidencia directa y fechada de autoría. Deben ser preservados como parte del expediente de propiedad intelectual:

Archivo	Evidencia que aporta
Colab_Grupo5_Pipeline_E2E_trazable.ipynb	Código fuente completo con timestamps de Google Colab. Prueba de fecha y autoría del motor IA.
pipeline_e2e.zip	Snapshot del código fuente completo. Copia de seguridad del software inscribible.
perfiles_31.json	31 arquetipos UX con autoría colectiva. Obra gráfica/narrativa registrable.
propuesta_estilo_frontend_habitar.md + .html (v1/v2/v3)	Sistema de diseño Frontend con historial de versiones. Evidencia de evolución creativa.
corpus_habitar/ (doc01–doc11)	Corpus documental curado. Obra de compilación y selección editorial original.
temp_drive/wireframes_png/ (12 imágenes)	Pantallas de la app. Obras de dibujo/diseño gráfico registrables.
temp_drive/wireframe_baja_fidelidad.pdf	Wireframes de baja fidelidad con fecha de creación en metadatos PDF.
temp_drive/pestanas_prototipo_final.pdf	Prototipo final de pantallas. Obra de diseño registrable.

6.3 Plan de Acción — Hoja de Ruta

#	Acción	Responsable	Plazo sugerido
1	Compartir este informe con Prof. Osorio y Dr. Erwin Aguirre para validación.	Grupo 5	Inmediato (esta semana)
2	Solicitar reunión con la Unidad Jurídica UTEM para discutir la titularidad patrimonial.	Grupo 5 + Dr. Erwin Aguirre	Antes de Hito 4 (04/11)
3	Verificar disponibilidad de la marca «HabiTAR» en INAPI (tmchile.cl). Gratuito.	Grupo 5	Inmediato
4	Exportar el código fuente completo y el Cuaderno Colab como depósito DDI (ZIP estructurado).	Grupo 5	Antes de Hito 4 (04/11)
5	Compilar el paquete de diseños: wireframes PNG/PDF + sistema de diseño + prototipo.	Grupo 5	Antes de Hito 4 (04/11)
6	Redactar el Convenio de Titularidad con apoyo de la Unidad Jurídica UTEM.	Unidad Jurídica UTEM	Noviembre 2026
7	Presentar inscripción de obra de software ante el DDI (código fuente y arquitectura).	Grupo 5 + Jurídica UTEM	Noviembre 2026
8	Presentar inscripción de obras gráficas ante el DDI (wireframes y sistema de diseño).	Grupo 5 + Jurídica UTEM	Noviembre 2026
9	Presentar solicitud de registro de marca ante INAPI (clases 9, 42 y 44).	Quien sea definido como titular	Diciembre 2026
10	Incluir el Certificado DDI (software) como entregable formal del proyecto GPI.	Grupo 5	Hito Final 2026

7. MARCO NORMATIVO Y REFERENCIAS

Marco Normativo

- Ley N° 17.336, Propiedad Intelectual, Chile. Publicada en el Diario Oficial el 02 de octubre de 1970, con sus modificaciones vigentes.
- Ley N° 19.039, Ley sobre Propiedad Industrial, Chile. Texto refundido, coordinado y sistematizado.
- Ley N° 21.719, Ley de Protección de Datos Personales, Chile. Publicada el 13 de diciembre de 2024.
- Decreto Supremo N° 236 de 2005, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial (INAPI).
- Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (ratificado por Chile).
- Clasificación Internacional de Niza para el Registro de Marcas, 11.ª edición. OMPI, 2023.

Fuentes Institucionales

- Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Portal de registro de marcas: tmchile.cl
- Departamento de Derechos Intelectuales (DDI), Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Portal: ddi.mincap.gob.cl
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI/WIPO). Guía sobre protección del software: wipo.int

Documentación Técnica del Proyecto

• CONTEXTO_PROYECTO.md — Documento de contexto técnico y arquitectural del proyecto HabiTAR (Grupo 5, GPI-UTEM, 22 oct. 2026).

• estado_actual_del_proyecto_habitar.md — Informe de avance técnico y de gestión del proyecto (22 oct. 2026).

• Colab_Grupo5_Pipeline_E2E_trazable.ipynb — Cuaderno de prototipado del pipeline RAG End-to-End.

• corpus_habitar/ — Corpus documental clínico curado para el motor RAG (doc01–doc11).

• perfiles_31.json — 31 arquetipos de diseño UX elaborados por el Observatorio UX UTEM.

• propuesta_estilo_frontend_habitar.md — Sistema de diseño e integración frontend HabiTAR.

Documento elaborado por el Grupo 5 — Gestión de Proyectos Informáticos, UTEM · Con base en instrucciones del Prof. Eduardo Arturo Osorio Venegas · Fecha: 28 de octubre de 2026

Este documento es de carácter académico e investigativo. No constituye asesoría legal. Para trámites formales, consultar con la Unidad Jurídica de la UTEM.